Karg Endres Insolvenzverwaltung PartG mbB
Schuetzenanger 6, 96047 Bamberg

Amtsgericht Bamberg - Insolvenzgericht
- Insolvenzabteilung -
Justizplatz 7
96047 Bamberg

Bamberg, 05.11.2023

Insolvenzverfahren ueber das Vermoegen der Klangbogen Buehnen- und Probenraumtechnik GmbH

Az. 2 T-INS 147/15 - turnusmaessiger Zwischenbericht Nr. 15

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem vorbezeichneten Verfahren ueberreiche ich den Zwischenbericht Nr. 15 fuer den Zeitraum vom 06.02.2023 bis 05.11.2023. Der Bericht knuepft an den zuletzt vorgelegten Sachstand an und stellt die im Berichtszeitraum eingetretenen Veraenderungen, den aktuellen Massebestand sowie die noch offenen Arbeitsschritte dar.

Die Einreichung erfolgt aufgrund der gerichtlichen Berichtsanordnung im Rahmen der Aufsicht nach Paragraph 58 InsO. Sie ersetzt weder eine Schlussrechnung nach Paragraph 66 InsO noch eine gerichtliche Zustimmung zur Verteilung.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Mechthild Karg Insolvenzverwalterin

Amtsgericht Bamberg - Insolvenzgericht

Az. 2 T-INS 147/15

TURNUSMAESSIGER ZWISCHENBERICHT NR. 15

Stichtag 05.11.2023

Klangbogen Buehnen- und Probenraumtechnik GmbH

Hainwerkstrasse 18, 96049 Bamberg

Insolvenzverwalterin: Rechtsanwaeltin Dr. Mechthild Karg

Sachbearbeitung: Philipp Joens, Wirtschaftsjurist

Berichtszeitraum 06.02.2023 bis 05.11.2023

Verfahrensunterlage - synthetische Personen- und Unternehmensdaten

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung und zeitliche Abgrenzung 4

2. Unterbrechung des Haftungsprozesses und Steuererstattung 4

3. Masseentwicklung im Berichtszeitraum 4

4. Verwertung, Debitoren und Sicherheiten 4

5. Forderungstabelle 5

6. Prozesse, Haftung und Steuern 5

7. Kosten, Verguetung und Rueckstellungen 5

8. Offene Punkte 5

9. Naechste Arbeitsschritte 6

10. Zusammenfassung fuer die gerichtliche Aufsicht 6

Anlage 1: Einnahmen- und Ausgabenrechnung 7

Anlage 2: Kumulierte Masserechnung 8

Anlage 3: Kontonachweis 9

1. Vorbemerkung und zeitliche Abgrenzung

Dieser Bericht erfasst ausschliesslich den Sachstand bis 05.11.2023. Er knuepft an den vorherigen Zwischenbericht an; spaetere Zahlungen, Beschluesse und Vergleiche werden nicht vorweggenommen. Der Berichtszeitraum umfasst 273 Kalendertage. Die Akte unterscheidet belegte Tatsachen, laufende Pruefungen und Prognosen.

2. Unterbrechung des Haftungsprozesses und Steuererstattung

Der Haftungsprozess ist durch die Eroeffnung eines Insolvenzverfahrens ueber das Vermoegen des ehemaligen Geschaeftsfuehrers unterbrochen. Die Masse hat ihre Forderung dort angemeldet. Die Darstellung beruht auf den bis zum Stichtag gebuchten Zahlungsvorgaengen, den vorliegenden Vertragsanlagen und der zu diesem Zeitpunkt gefuehrten Korrespondenz. Noch nicht belegte Erwartungen werden nicht als Massezufluss angesetzt.

3. Masseentwicklung im Berichtszeitraum

Der Anfangsbestand belief sich auf 438.771,84 EUR. Im Zeitraum wurden Einnahmen von 46.978,71 EUR und Ausgaben von 17.330,00 EUR gebucht. Daraus folgt zum Stichtag ein rechnerischer Bestand von 468.420,55 EUR. Die Periodenrechnung und der Kontonachweis werden in den Anlagen getrennt wiedergegeben; eine Verteilungsfreigabe ist damit nicht verbunden.

4. Verwertung, Debitoren und Sicherheiten

Ein geaenderter Steuerbescheid fuehrt zu einer am 12.04.2023 eingegangenen Erstattung von 30.454,71 EUR. Hinzu kommt eine Kostenerstattung von 16.524,00 EUR aus dem Parallelverfahren. Der Bescheid wird noch auf Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsrisiken geprueft. Jede Zuordnung eines Erloeses zur freien Masse oder zu einer Sicherungsglaeubigerin wird in der Buchhaltung gesondert gekennzeichnet. Ein streitiger oder noch nicht eingegangener Betrag wird weder im Bankbestand noch in einer Quotenrechnung als verfuegbar behandelt.

5. Forderungstabelle

Zum Stichtag sind Forderungen von 2.358.900,00 EUR angemeldet. Davon sind 1.693.380,00 EUR festgestellt. Die Differenz umfasst bestrittene, nachzuweisende, reduzierte oder noch nicht gepruefte Positionen. Nachrangige Forderungen werden ausserhalb der fuer eine vorlaeufige Quotenschaetzung verwendeten Basis gefuehrt.

6. Prozesse, Haftung und Steuern

Laufende Aktiv- und Passivvorgaenge werden mit Streitwert, Verfahrensstand, Kostenrisiko, naechstem Termin und erwartetem Nettoeffekt gefuehrt. Die rechtliche Bewertung wird nicht durch eine bloss buchhalterische Forderungsposition ersetzt. Steuerliche Erstattungen werden erst nach Bescheid und Zahlungseingang als realisierter Massezufluss ausgewiesen.

7. Kosten, Verguetung und Rueckstellungen

Verfahrenskosten und Masseverbindlichkeiten sind nach Entstehungsgrund und Faelligkeit getrennt. Eine Verguetungsreserve ist keine gerichtliche Festsetzung. Ebenso stellt eine interne Schlusskostenrechnung weder die Genehmigung einer Schlussverteilung noch den Vollzug von Zahlungen dar.

8. Offene Punkte

Forderungsfeststellung im Parallelverfahren, D-und-O-Deckung, Bestandskraft Steuerbescheid und Tabellenrest. Diese Punkte verhindern je nach Stand entweder eine abschliessende Masserechnung, das Einfrieren der Forderungsbasis oder die Schlussreife. Fehlende Belege werden in der Belegmatrix mit verantwortlicher Person und naechstem erwarteten Eingang gefuehrt.

9. Naechste Arbeitsschritte

Parallelverfahren ueberwachen und die Steuererstattung erst nach Bestandskraft als abschliessend behandeln. Aussenwirksame Erklaerungen, gerichtliche Einreichungen und Zahlungen beduerfen einer namentlich dokumentierten menschlichen Freigabe. Der naechste Bericht wird bei wesentlicher Aenderung vorzeitig, sonst zum gerichtlichen Turnus vorgelegt.

10. Zusammenfassung fuer die gerichtliche Aufsicht

Der Verfahrensstand ist zum 05.11.2023 geordnet dokumentiert. Der Massebestand von 468.420,55 EUR ist mit der Periodenrechnung verknuepft. Die noch offenen Punkte sind konkret benannt; eine Schlussreife wird nur im letzten Zwischenbericht und auch dort lediglich als Anlass fuer die gesonderte Erstellung von Schlussbericht und Schlussrechnung festgestellt.

Einnahmen- und Ausgabenrechnung

Position	Einnahmen	Ausgaben
Anfangsbestand	438.771,84 EUR	
Verwertung und Forderungseinzug	30.066,37 EUR	
Vergleiche, Erstattungen und Zinsen	16.912,34 EUR	
Rechts-, Steuer- und Gutachterkosten		9.878,10 EUR
Massebuero, Bank, Archiv und Sonstiges		7.451,90 EUR
Summe Bewegungen	46.978,71 EUR	17.330,00 EUR
Endbestand	468.420,55 EUR	

Kontrollhinweis: Die Darstellung bildet den Buchungsstand zum Stichtag ab. Offene, lediglich erwartete oder bestrittene Betraege sind nicht im Bankbestand enthalten. Eine Quote darf nur mit einer belastbaren Forderungsbasis und nach Abzug aller Schlusskosten berechnet werden.

Kumulierte Masserechnung

Kontrollgroesse	Betrag
Einnahmen seit Eroeffnung	784.194,38 EUR
Ausgaben seit Eroeffnung	315.773,83 EUR
Rechnerischer Massebestand	468.420,55 EUR
Bankbestand zum Stichtag	468.420,55 EUR
Differenz	0,00 EUR
Angemeldete Forderungen	2.358.900,00 EUR
Festgestellte Forderungen	1.693.380,00 EUR

Kontrollhinweis: Die Darstellung bildet den Buchungsstand zum Stichtag ab. Offene, lediglich erwartete oder bestrittene Betraege sind nicht im Bankbestand enthalten. Eine Quote darf nur mit einer belastbaren Forderungsbasis und nach Abzug aller Schlusskosten berechnet werden.

Kontonachweis zum Berichtsstichtag

Frankenbogen Bank eG - Sonderkonto DE00 0000 0000 0000 0000 00

Buchungstag	Buchungstext	Eingang	Ausgang	Saldo
06.02.2023	Vortrag			438.771,84 EUR
17.03.2023	Steuerberatung		10.571,30 EUR	
12.04.2023	Steuererstattung Aenderungsbescheid	30.454,71 EUR		
21.09.2023	Erstattung Parallelverfahren	16.524,00 EUR		
27.10.2023	Archiv und Nachlauf		6.758,70 EUR	
05.11.2023	Abschlusssaldo			468.420,55 EUR

Der Kontoauszug ist mit dem internen Buchungsjournal abgestimmt.

Die Kontonummer ist fuer diese Schulungsakte technisch nicht zahlungsfaehig.